

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5973/2537	พนักงานอัยการ จังหวัด ลำพูน	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย แสง ปัญญาใหญ่	โจทก์
	จำสืบตำรวจ นิรันดร์ สินธุ มัด ที่ 1	จำเลย
	นาย สุวรรณ มโน รส ที่ 2	จำเลย

ป.อ. มาตรา 148, มาตรา 149, มาตรา 157

ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนความผิดอาญา เมื่อได้พบและกล่าวหาว่าโจทก์ร่วมและนายสุเชียรมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตอันมิใช่การกล่าวหา การที่จำเลยที่ 1 ไม่จับกุมแต่กลับ ชูเช็ญเรียกเงินแล้วละเว้นไม่จับกุมโจทก์ร่วมและนายสุเชียร จึงไม่ใช่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 แต่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 เนื่องจากโจทก์มิได้ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 อันเป็นบทเฉพาะมาด้วย ก็ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อันเป็นบททั่วไปและเป็นบทที่โจทก์ฟ้องมาได้ สำหรับจำเลยที่ 2 มิใช่เจ้าพนักงานแต่ร่วมกระทำผิดฐานนี้ด้วย จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91, 145, 148, 157, 337, 33 กับริบกล้างถ่ายรูปและรณนัตกระบะคัน หมายเลขทะเบียน 7 ร - 8149 กรุงเทพมหานคร และให้คืนเงิน 4,000 บาท แก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา นายแสวง ปัญญาใหญ่ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 157, 337 วรรคแรก ลงโทษตามมาตรา 148 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามมาตรา 148, 157 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 145 วรรคแรก, 337 วรรคแรก ลงโทษตามมาตรา 148 ประกอบมาตรา 86 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 ปี ริบกล้างถ่ายรูปของกลางคำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ชุ่เชิญ เรียก ร้องเงินจากโจทก์ร่วมและนายสุเธียรเพื่อที่จะไม่จับกุมบุคคลทั้งสองในข้อหาไม้แปรรูปไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จนโจทก์ร่วมและนายสุธีรยอมให้เงินดังกล่าว
ทั้งนี้โดยจำเลยที่ 2 ได้แสดงตนด้วยว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2
เห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดและพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองมานั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 148 และจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ประกอบ
มาตรา 86 นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจหน้าที่สืบสวน
สอบสวนความผิดอาญา เมื่อได้พบและกล่าวหาว่า โจทก์ร่วมและนายสุธีรมีไม้
แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันมิใช่การแก่งกล่าวหา การที่จำเลยที่
1 ไม่จับกุมแต่กลับขู่เชิญเรียกเงินแล้วละเว้นไม่จับกุมโจทก์ร่วมและนายสุธีรจึง
ไม่ใช่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 แต่เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 149 เนื่องจากโจทก์มิได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 อันเป็นบทเฉพาะมาด้วย ศาลฎีกาเห็นสมควร
แก้ไขให้ถูกต้องโดยลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อันเป็น
บททั่วไปและเป็นบทที่โจทก์ฟ้องมาได้ สำหรับจำเลยที่ 2 มิใช่เจ้าพนักงานแต่ร่วม
กระทำความผิดฐานนี้ด้วย จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบ
มาตรา 86

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
157, 337 วรรคแรก ประกอบมาตรา 83 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
157 อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 6 ปี จำเลยที่ 2
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86, 337 วรรค
แรก ประกอบมาตรา 83, 145 วรรคแรก ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

157 ประกอบมาตรา 86 อันเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้
จำคุก 4 ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(อากร อัฐกุล-ส่นัด หมายถึงสวัสดิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>